

1500586-21.2021.8.26.0456

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... pelos crimes de roubo e furto, tendo a sentença transitado em julgado em 22/05/2017, cuja pena foi extinta em 17/09/2020; e, b) autos nº 1500166-

91.2019.8.26.0583, pelo crime de roubo, com trânsito em julgado em 16/05/2019.

Desta feita, valho-me da condenação decorrente dos autos nº 000167-

27.2011.8.26.0456, para aumentar a pena em razão dos maus antecedentes. Os motivos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500586-21.2021.8.26.0456 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500586-21.2021.8.26.0456

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2152636/2021 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 13620140 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 557/21/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2152636 - DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

ANDERSON MOREIRA FIRMINO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra CAMILA DA SILVA FERREIRA, brasileira, solteira, desempregada, RG nº 46314372 SSP/SP, nascida aos 09/06/1990, natural de Presidente Prudente/SP, filha de Cícero Batista Ferreira e de Cleonice Leite da Silva, sem endereço certo, como incurso no crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 08 de maio de 2021, por volta das 12h30, no interior das dependências do Supermercado Econômico, localizado na Rua Rui Barbosa, nº 1060, Centro, nesta cidade e comarca de Pirapozinho/SP, CAMILA DA SILVA FERREIRA, qualificada à fl. 26, em unidade de desígnios, juntamente com ANDERSON MOREIRA FIRMINO, subtraiu, para eles, coisa alheia móvel, consistente em R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), pertencentes à vítima Viviane de Oliveira

Silva.

Segundo o apurado, a denunciada é portadora de extensa ficha de antecedentes criminais, possuindo, inclusive, condenações definitivas pela prática do mesmo crime, bem como está respondendo pelo cometimento também de delito de furto qualificado em outro feito.

Na data dos fatos, a denunciada e seu companheiro Anderson estavam na fila do caixa no referido estabelecimento comercial e a vítima estava à frente deles.

Em dado momento, a vítima coloca a sua carteira sobre o balcão, onde também apóia a sua bolsa.

Ato contínuo, Anderson, comparsa da denunciada, aproveitando-se de um momento de distração da vítima, apodera-se da carteira dela e, no momento em que percebe que ela está saindo, passa a carteira para a denunciada.

Então, com a saída da vítima, a denunciada sai do supermercado, retira os R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) que estavam dentro da carteira, retorna ao estabelecimento e entrega a carteira a um funcionário, informando que a havia achado perdida pelo local.

Com a res furtiva, a denunciada e seu comparsa compraram pedras de crack e as consumiram. Portanto, o dinheiro não foi recuperado.

Ao verificar as imagens do sistema de segurança do local, foi possível observar o modus operandi da denunciada e de seu companheiro (fls. 22/24).

A denunciada e seu comparsa confessaram a prática do crime (fls. 05/06).

A denúncia foi oferecida em 27/01/2022 (fls. 56/60) recebida em 03/02/2022 (fls. 61/62).

A acusada foi pessoalmente citada (fl. 80) e apresentou resposta à acusação por meio de defensor nomeado (fls. 85/89).

Na fase do art. 397 do CPP, ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi determinada a dilação probatória e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 91/95).

Na audiência realizada em 10/11/2022 foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação, e foi a ré interrogada. Na ocasião, as partes apresentaram alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação da ré, nos termos da denúncia; a defesa teceu considerações sobre a aplicação da pena, requerendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea (fls. 135/136).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo diretamente ao exame do mérito.

A materialidade do fato encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04); e, pelo laudo de análise das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial (fls. 22/24).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada.

Quando interrogada em Juízo, a acusada confessou os fatos, narrando que no dia dos fatos haviam usando muita droga, estavam bebendo bastante, e após foram ao mercado comprar carne, pegaram meio quilo de frango, e quando foram passar a compra no caixa, a carteira da vítima estava no balcão, e no impulso do vício pegou a carteira e saiu com ela de dentro do mercado. Disse que virando a esquina abriu a carteira, retirou o dinheiro e voltou ao mercado e devolveu a carteira, tendo usado o dinheiro furtado para comprar crack. Sobre a participação de Anderson, disse que antes de pegar a carteira, se olharam e tomaram em conjunto a decisão de pegá-la.

A vítima Viviani de Oliveira Silva declarou que não notou o furto no momento em que ele ocorreu, pois não havia percebido que a carteira tinha caído, tendo recebido ligação do supermercado dizendo que a carteira havia sido encontrada. Pediu as imagens das câmeras de segurança e viu que um rapaz que estava atrás de si no caixa colocou um saquinho de frango em cima de sua carteira, depois Camila pegou a carteira; ele escondeu e ela pegou. Contou que do mercado a comunicaram que sua carteira havia sido encontrada, mas ao recuperá-la não havia mais dinheiro dentro. Esclareceu, por fim, que possuía R\$ 270,00 dentro da carteira.

O investigador de Polícia Andrews Markus Bratfisch relatou que foi registrado o B0 sobre furto e a vítima o procurou dizendo que já havia ido ao comércio e obtido

imagens sobre o ocorrido; verificou que no momento do pagamento a vítima colocou a carteira em cima do caixa e passou a compra, nesse momento de descuido, Camila, junto com um rapaz, um olha para o outro, pega a carteira, vai para o meio do comércio, e um tempo depois um segurança foi acionado porque uma pessoa achou uma carteira no chão sem o dinheiro. Disse que já conhecia a acusada por outras situações, então foi atrás dela e na Delegacia ela confirmou que era usuária de crack, viu a oportunidade, pegou a carteira, tirou o dinheiro de dentro e entregou a carteira ao segurança.

Não há dúvidas, portanto, de que CAMILA, em conluio com Anderson, ambos com a mesma unidade de designios, subtraiu a carteira da vítima e o dinheiro que nela havia. Quanto à tipicidade, sua conduta de subsome perfeitamente ao tipo penal do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, uma vez que a ré subtraiu para si coisa alheia móvel, valendo-se do concurso de pessoas.

Por fim, não estando presentes quaisquer causas de extinção da punibilidade, da tipicidade ou da culpabilidade, havendo provas suficientes de autoria e materialidade, conforme demonstrado, inclusive da intenção, a condenação do acusado pelo crime de furto simples é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena (art. 68 do Código Penal).

No que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a reprovação social da conduta, não há motivo para aumento da pena. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, a ré registra condenações definitivas: a) autos nº 000167-27.2011.8.26.0456, pelos crimes de roubo e furto, tendo a sentença transitado em julgado em 22/05/2017, cuja pena foi extinta em 17/09/2020; e, b) autos nº 1500166-91.2019.8.26.0583, pelo crime de roubo, com trânsito em julgado em 16/05/2019. Desta feita, valho-me da condenação decorrente dos autos nº 000167-27.2011.8.26.0456, para aumentar a pena em razão dos maus antecedentes. Os motivos do crime resumem-se à obtenção de lucro fácil sem esforço laborativo, o que já foi considerado pelo legislador quando da tipificação da conduta. As circunstâncias em que o crime foi praticado não demandam aumento da pena. As consequências do crime não justificam acréscimo da pena. A conduta social, compreendida como a interação do agente em sua vida cotidiana e sua atuação dentro da sociedade, não demanda aumento da pena. Não há dados nos autos suficientes a permitirem avaliação acerca da personalidade do agente. Por fim, a vítima não contribuiu para a prática do delito. Sopesadas tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, concorrem a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu confessou o crime (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP), e a agravante da reincidência, em virtude da condenação nos autos nº 1500166-91.2019.8.26.0583 (art. 61, inciso I, do CP). Desta feita, à luz da jurisprudência predominante, por serem ambas as circunstâncias igualmente preponderantes (art. 67 do CP), aplico a compensação entre elas, deixando de aumentar e de reduzir a pena, mantendo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pena esta que torno definitiva, à míngua de causas de aumento e de diminuição.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, por não haver nos autos informações sobre a situação econômica do réu.

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

A despeito de a pena aplicada ser inferior a quatro anos, a ré é reincidente; lado outro, as circunstâncias judiciais são, na maioria, favoráveis, de modo que, por força da Súmula nº 269 do STJ, fixo inicialmente o REGIME SEMIABERTO.

Deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, e de conceder a suspensão condicional da pena, porque ausentes seus requisitos, especialmente ante a reincidência (artigos 44 e 77, ambos

do Código Penal).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR a ré CAMILA DA SILVA FERREIRA, RG nº 46314372 SSP/SP, nascida aos 09/06/1990, natural de Presidente Prudente/SP, filha de Cícero Batista Ferreira e de Cleonice Leite da Silva, pela prática do crime previsto artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do mínimo legal vigente na data dos fatos.

Considerando que a ré respondeu ao processo todo em liberdade, assim poderá permanecer até o trânsito em julgado da sentença.

Condeno a ré, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, entretanto, devido às suas condições financeiras, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Notifique-se a vítima sobre o teor da presente sentença, nos termos do artigo 201, §2º, do CPP.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se mandado de prisão em regime semiaberto; b) expeça-se guia de recolhimento; c) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação do réu, acompanhada de fotocópia da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; d) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; e) expeça-se certidão de sentença para execução da pena de multa e abra-se vista ao Ministério Público; e, a seguir, f) archive-se o processo, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação".

Publique-se. Intimem-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, §6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça.

Pirapozinho, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA